WITZENMANN	Geheimhaltungsvereinbarung Non-Disclosure Agreement	12.2019

zwischen

Witzenmann India Pvt Ltd, 119 Thiruneermalai Main Road, Chrompet, Chennai-44, India.

auch namens und im Auftrag der Tochtergesellschaften, an denen Witzenmann direkt oder indirekt mehrheitlich beteiligt ist - nachfolgend „WI" genannt - und

between

also in the name of and behalf of the subsidiary companies in which Witzenmann directly or indirectly holds a controlling interest - hereinafter referred to as 'WI' - and

NIHVA Technologies Pvt Ltd,
187, G-Block, 1st Floor, Thermax Chowk, MIDC,
Above Renault Showroom, Pune-411019.

- nachfolgend „NIHVA" genannt –

- hereinafter referred to as 'NIHVA' -

1. NIHVA versichert, dass alle Informationen und Erkenntnisse, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit WI und deren Kunden bekannt werden (folgend geschützte Informationen [GI] genannt), geheim gehalten werden. GI umfassen vertrauliche kommerzielle, finanzielle, technische wie operative Informationen, jegliches nicht öffentlich bekanntes oder verfügbares geistiges Eigentum, welches aufgrund seiner Erscheinungsform vertraulich ist, Informationen, die gegenüber NIHVA oder seinen Repräsentanten teilweise oder ganz in jeglicher Medienform offen gelegt wurden oder werden. Solche Informationen umfassen Hardware, Software, Bauteilkonstruktion, Herstellweise, Prüfung, Reparatur sowie Instandhaltungsinformationen zu Lieferungen, Preisegestaltung, Kosten, Gewinn, Geschäftsplanung sowie -strategien, Kunden- und Lieferantenlisten und rechtliche wie finanzielle Hinweise. GI umfassen keine Informationen, die schriftlich nachweisbar zum Zeitpunkt des Empfangs öffentlich zugänglich waren; die NIHVA von einem nicht zur Geheimhaltung verpflichteten Dritten rechtmäßig erhalten hat; die von NIHVA unabhängig und zum Zeitpunkt der Übergabe der GI nachweislich selbst entwickelt wurden.
Die Pflicht hierzu besteht über die Beendigung der Zusammenarbeit für WI hinaus.

1. NIHVA undertakes to treat strict confidentially and observe silence about all information and knowledge concerning the WI developments and developments for WI's customers (hereinafter referred as Proprietary Information [PI]). Such PI may include confidential commercial, financial, technical or operational information, any intellectual property not publicly known or available, which by its nature is confidential, information that has been or may be disclosed or otherwise made available in whole or in part to NIHVA or any Representative in any form or medium. Such information may include hardware, software, component design, manufacture, inspection, and/or repair and overhaul, business information relating to supplies, pricing, costs, profits, business plans and strategies, customer or vendor lists and legal or financial advice. PI does not include information which, as evidenced by written records, can be shown to be in the public domain at the time of receipt, lawfully received by NIHVA from a third party who is without an obligation of nondisclosure, is developed by NIHVA independently of the PI as established by extrinsic evidence or known by the NIHVA at the time of receipt. This applies also after the termination of activities for/at WI.

2. NIHVA versichert, dass eine Offenlegung jeglicher GI nur mit schriftlichem Einverständnis von WI erfolgt. Sofern NIHVA sich rechtlich oder anderweitig zu Veröffentlichung von GI gegenüber Dritten verpflichtet sieht, wird NIHVA WI unverzüglich schriftlich über den Weg, den Inhalt sowie den Zeitpunkt der Veröffentlichung informieren um WI die Möglichkeit zu einer angemessenen Entlastung oder zur Einleitung von Schritten zur Einschränkung der Umfanges der Veröffentlichung zu eröffnen. NIHVA verpflichtet sich dabei zur Zusammenarbeit mit WI, wird in jedem Falle nur solche GI veröffentlichen, die nach rechtlicher Prüfung zwingend veröffentlicht werden müssen und wird alle zumutbaren Möglichkeiten ausschöpfen, damit die Veröffentlichung vertraulich im Sinne dieser Vereinbarung erfolgt.

2. NIHVA acknowledges that disclosure of any PI may only be granted by prior written approval of WI. If NIHVA believes it is required by law or is otherwise obliged, to disclose any PI to any third party for any reason, NIHVA will provide WI with immediate written notice of such requirement or obligation including the means, content and timing of such disclosure to enable WI to seek appropriate protective relief and/or to take steps to resist or narrow the scope of any required disclosure. NIHVA will co-operate with WI with respect to such matters and will in any event ensure disclosure only of such PI as it has ascertained, after taking legal advice, it is legally compelled to disclose, and will ensure to the best of their ability that all PI so disclosed is accorded confidential treatment in terms of this Agreement.

3. NIHVA versichert, dass die Verpflichtungen dieser Vereinbarung bei allen Empfängern von GI bekannt sind, verstanden und eingehalten werden. NIHVA versichert, keine Aufnahmen, Kopien, Fotografien von Entwicklungsergebnissen anzufertigen, sofern diese

3. NIHVA will ensure that the nondisclosure obligations of this Agreement are known, understood by and complied with by all recipients of the PI. NIHVA grants not to make any recordings, copies, pictures of developing results as long as they are not required and de-

nicht für den Zweck der bekannt gewordenen GI notwendig sind. NIHVA verwendet GI mit Umsicht und sichert zu, die gleichen Vorkehrungen zu treffen, die für eigene GI Anwendung finden, zumindest jedoch jenen Grad an Vorkehrungen, der angesichts der Erscheinungsform der bekannt gegebenen Informationen üblicherweise in der Industrie Anwendung findet.

termined for business use directly related to the purpose of the disclosed PI. NIHVA uses and keeps PI carefully and grants to exercise the same reasonable precautions as it usually takes to preserve and safeguard its own PI of like importance but at least the degree of care customarily applied in the industry and with due regard to the nature of the information disclosed.

4. Die Verpflichtungen sind nicht nur für Dritte, sondern auch für Mitarbeiter, die nicht unmittelbar in die Aktivitäten eingebunden sind, anzuwenden. NIHVA versichert, die auf die GI möglicherweise anwendbaren Forderungen aus Exportkontrollgesetzen und Regelungen einzuhalten. NIHVA versichert, GI weder in elektronischer noch sonstiger Form ohne vollständige Übereinstimmung mit den zutreffenden Exportkontrollgesetzen, Verhaltenskodizes, relevanten Exportlizenzen, -richtlinien. -hinweisen oder -anweisungen herauszugeben oder zu transferieren.

4. These obligations applies not only to third parties but also for employees, who are not involved in these activities directly. NIHVA will comply with all applicable requirements of government export control laws and regulations that the PI may be subject to. As such, NIHVA warrants and undertakes that it will not export or transfer by any means, electronic or otherwise, any PI without complying in all respects with the applicable export control legislation, codes of conduct, the relevant export license(s), guidelines, notices and/or instructions in relation to any such export or transfer of PI.

5. GI und jegliches geistiges Eigentum von WI und seinen Kunden oder Lieferanten einschließlich Entwürfe, Werkzeuge und Werkstoffe bleibt Eigentum von WI. Wenn durch WI verlangt oder bei Beendigung der Zusammenarbeit wird NIHVA jegliche GI ohne Aufforderung und ohne Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes zurückgeben oder vernichten. Die bekannt gegebenen GI stellen weder ein Lizenz im Rahmen eins Patents, einer Marke, eines Copyrights oder Branchengeheimnisses dar noch begründen sie eine Garantie, Sicherheit oder ein sonstiges Versprechen von WI gegenüber NIHVA auch bezüglich Patenten oder Schutzrechte Dritter. NIHVA versichert keine Marke, Logo oder Namen von WI sowie seinen Kunden und Lieferanten zu nutzen. NIHVAs Verpflichtungen bestehen zusätzlich zu den gesetzlichen Pflichten. Sollten GI ausgetauscht werden, die Erfindungen enthalten oder zu Erfindungen führen, so behält sich WI alle Rechte für den Fall einer Schutzrechtsanmeldung vor.

5. All PI and intellectual property regarding WI and its customers and suppliers, models, tools and materials stay in their property. If required by WI or after termination, NIHVA will return or destroy the PI of the activities unasked and without asserting a right of retention. No license under any patent, trademark, copyright, trade secret is granted or conveyed by any disclosure of PI hereunder, nor will such a disclosure constitute any representation, warranty, assurance, guarantee, or inducement by WI to NIHVA with respect to any third party patent or other third party rights. NIHVA will not use any trademark, service mark, logo or any corporate or business name of WI or its customers and suppliers. The NIHVA obligations will be in addition to and not in substitution for its duties under the applicable law. In case of an exchange of PI, that contain or constitute inventions, WI reserves all rights for the application for industrial property protection.

6. NIHVA ist unterrichtet, dass eine Verletzung der Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung durch NIHVA eine Schadensersatzforderung zur Folge haben kann.

6. NIHVA is informed that, if NIHVA will not meet the obligations, a violation of the agreement relation between WI and NIHVA's arises which can cause claims for compensation.

7. Diese Vereinbarung darf weder in Teilen noch im Ganzen ohne schriftliche Vereinbarung durch beide Parteien geändert, überschrieben oder beendet werden. Diese Vereinbarung beinhaltet den gesamten Umfang sowie die gesamten Regelungen zu den genannten Inhalten und ersetzt somit alle bestehenden Vereinbarungen bezüglich der genannten Inhalte. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Diese Vereinbarung beschränkt weder NIHVAs Haftung, die nach dem Gesetz nicht beschränkt oder ausgeschlossen werden kann, noch schließt sie eine solche aus. Auf diese Vereinbarung

7. This Agreement may not be changed, abandoned, or assigned in whole or in part except by an instrument in writing signed by each Party hereto. This Agreement constitutes the entire understanding and agreement between the Parties relating to the subject matter hereof and supersedes any previous agreements or commitments between the Parties with respect to the subject matter of this agreement. If any of the provisions of this Agreement are determined to be invalid under applicable law, they are, to that extent, deemed omitted. The invalidity of any portion of this Agreement shall not render any other portion invalid. Nothing in this Agreement will limit or exclude NIHVAs liability for any liability that cannot be limited or excluded by law. This Agreement is governed by and will be construed

findet das Recht des Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Parteien sind sich über den exklusiven Gerichtsstand, der für den Sitz von WI anwendbar ist, einig. Bei Auslegungsschwierigkeiten soll der deutsche Text dieses zweisprachigen Vertrags der maßgebende sein.

in accordance with the law of the Federal Republic of Germany and the parties consent to the exclusive jurisdiction of the applicable court at the registered seat of WI. *Should difficulties of interpretation arise, the German text of this bilingual contract shall be binding.*

Date: 18|12|2019 Name: Amit Kurhade Signature: Amit 18/12/19

General Manager

NIHVA TECHNOLOGIES PVT. LTD. PUNE